

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 8.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 연금보험료 지원금 환수금 납부독려에 관한 사항(통보)	3
2. 환수금 소멸시효 기산일 적용에 관한 사항(시정)	5
3. 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항(시정)	7
4. 장애인활동지원 추가급여 전송 지연에 관한 사항(경고 주의)	9
5. 활동지원급여 신청 자격에 관한 사항(시정)	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 ○○지역본부 관할 2개 지사(○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 10. 1. ~ 2017. 5. 31.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 7. 17.부터 7. 21.까지 5일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지업무 분야
○○	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 1개시(□□도 □□시)를 관할 지역으로 하는 현원 32명의 지사로 2017. 5월말 현재 가입자 162천명과 연금수급자 29천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.76%, 지역 0.73%로 서로 비슷하며, 수급자는 노령 0.68%, 장애 0.79%, 유족 0.69%로 장애연금 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 연금보험료 지원금 환수금 납부독려를 소홀히 한 경우, 환수금의 소멸시효 기산일을 착오 결정하거나 미지급 급여를 반환일시금 급여로 잘못 지급한 사례, 장애인활동지원 신청 시 자격확인을 소홀히 하여 잘못 지급한 경우 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보

【1】

제 목 연금보험료 지원금 환수금 납부독려에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

△△부-54(2017.1.5.)호 “연금보험료지원 환수금 체납처분 및 결손 처분 지침 변경 시달”에 따르면, 공단은 연금보험료지원 환수금 납부의무자가 환수금 발생 및 납부의무를 인지할 수 있도록 독촉고지서 납부기한 경과 후 1개월 이내 전화나 출장을 통해 미납사유 확인 및 납부독려를 실시하고, 특히 독촉에도 불구하고 납부하지 아니한 납부의무자에 대하여 ‘압류예고장’ 등기 발송을 통한 단계별 납부독려로 환수금 징수관리에 만전을 기하도록 하였다.¹⁾

그런데 ○○지사의 2017년도 환수금 소멸시효 완성 예정 사업장의 연금보험료 지원 환수금 납부독려 실태를 점검한 결과, ‘○○○’ 등 ○개 사업장에 대하여 최대 ○개월에서 최소 ○개월까지 지연하여 최초 납부독려를 실시하였고, 특히 총 ○개 사업장에 대해서는 ○. ○. ○.부터 ○. ○. ○.까지 ○개월 동안 출장·유선 등을 통한 납부독려를 실시하지 않아 납부 거부·회피자의 징수기회를 일실하지 않기 위한 체납처분 집행 등도 취하지 못하였다.

1) 종전 지침(△△부-2289(2015.10.14.)호)의 경우에는 미납사업장에 대하여 2개월 단위로 실태점검 및 개별 납부독려 하도록 규정

그 결과 납부를 기피 또는 거부하고 있는 미납사업장의 환수금을 징수하지 못하고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ‘○○○’ 등 ○개 사업장에 대하여 납부독촉 및 체납처분 집행 등 업무처리 기준에 맞게 처리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하시기 바랍니다.

시 정 요 구

【2】

제 목 환수금 소멸시효 기산일 적용에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제57조(급여의 환수)에 따라 국민연금 급여가 잘못 지급된 경우 그 금액을 환수하고 있다.

「국민연금법」 제115조(시효)에서는 환수금을 환수할 권리는 3년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다고 규정하고 있다. 또한, △△부-302(2009.2.27.)호 “주민등록번호 정정 시 부당이득환수금 소멸시효기산에 관한 질의회신”에 따르면 가족관계등록부 상 출생연월일 정정에 따른 부당이득환수금의 소멸시효 기산일은 그 정정일의 다음날부터 적용하도록 하였다.

환수 발생사유		소멸시효 기산일
출생연월일 정정에 따른 지급사유발생일 등 변경	가족관계등록부의 출생연월일 정정	정정일의 다음날
	주민등록부상의 출생연월일을 가족관계등록부와 일치	지급되지 않아야 할 연금이 지급된 날의 다음날

그런데 ○○지사는 특례노령연금 수급자 ○○○의 배우자 △△△이 2015. 3. 16. 가족관계등록부 상 생년월일 정정(‘54.02.15.→’47.02.15.)으로 노령연금 지급사유 발생일이 변경(‘09.02.24.→’07.02.15.) 되었고, 이에 따라 ○○○의 부양가족대상이었던

배우자 △△△의 부양가족연금 제외일 변경(‘09.02.24.→’07.02.15.)에 의해 발생한 부당이득 환수금 소멸시효 기산일을 지급되지 않아야 할 급여가 지급된 날의 다음날(2007.03.31.)로 착오 결정하였다.

그 결과 부양가족연금 소급 제외에 따라 발생한 환수금 중 일부가 소멸시효 완성 처리되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 출생연월일 정정에 따른 부당이득환수금의 소멸시효 기산일을 업무처리에 기준에 맞게 정정하고,
- ② 환수금 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하였다.

그런데 ○○지사는 가입자이었던 자 ○○○가 급여지급연령 도달일인 만61세(2016.2.28.) 이후 사망(2016.3.2.) 하였으므로 반환일시금 미지급 급여(지급사유발생일:2016.2.28.)를 지급하여야 하는데도, 가입자이었던 자의 사망 사유로 반환일시금(지급사유발생일:2016.3.2.)으로 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ○○○의 사망으로 배우자에게 착오 지급한 반환일시금 ○원을 회수하고,
- ② 반환일시금 미지급 급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

경 고 · 주 의 요 구

【4】

제 목 장애인활동지원 추가급여 전송 지연에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립 생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

△△부-302(2016.3.9.)호 “장애인활동지원 추가급여 확인 및 검증 업무처리 방법 안내” 등2)에 따르면, 공단은 아래의 추가급여 유형에 대하여 현지 확인을 통해 해당사유 적격여부를 조사하여야 하고, 조사결과에 대한 결재 후 표준급여이용계획서3)를 작성하여 그 결과를 지자체에 전송하도록 하였다.

추가급여 유형	해당 사유
1인가구	주민등록상 1인가구이고, 실제 다른 가구원 없이 혼자 사는 경우만 인정
취약가구	1~3급 장애인, 18세 이하 또는 65세 이상인 가족만으로 구성된 가구
나머지 가구구성원의 직장생활 등	인정점수가 400점 이상으로 수급자를 제외한 나머지 가족이 직장생활, 학교생활을 하는 경우

특히 지사는 추가급여에 대한 확인결과가 처리기한(26일4) 내 전송되어야만 익월부터 추가급여 수급이 가능하므로 조사결과에 대한 결재 및 표준급여이용계획서 작성을 지연하지 않아야 한다.

2) △△부-186(2013.3.27.)호 “장애인활동지원 추가급여 업무 처리 방법 안내”

3) 수급자가 원활히 급여를 이용할 수 있도록 수급자에게 적합하고 개별화된 급여 이용계획을 수립하여 제공하는 서식

4) 지자체에서 사회보장정보원으로부터 전송 마감일이 27일임으로 공단에서는 전날(26일)까지 지자체로 전송 완료하여야 함

그런데 ○○지사는 대상자 ○○○의 ‘1인가구’ 추가급여를 확인조사하면서 전송 마감일(27일) 전인 2017. 1. 19. 확인조사를 적절하게 실시하고도 표준급여이용계획서를 마감일 이후인 2017. 2. 6.에 작성하였다.

그 결과, 추가급여 신청자 ○○○의 추가급여 1개월이 일실되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 향후 동일사례 방지를 위해 추가급여 확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고, 관리업무를 소홀히 한 관련자에게는 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	경 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	주 의

시 정 요 구

[5]

제 목 활동지원급여 신청 자격에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립 생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

「장애인활동지원에 관한 법률」 제5조(활동지원급여의 신청자격) 및 같은 법 시행령 제4조(활동지원급여의 신청자격)에 의하면 활동지원급여를 신청할 수 있는 사람은 「장애인복지법」 제32조(장애인등록)에 따라 장애등급이 1급~3급으로 결정된 자를 말한다. 이에 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “지자체장”이라 한다)은 동법 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 제2항 및 같은 법 시행령 제7조(장애 정도의 심사)에 따라 활동지원급여 신청인의 장애정도를 심사하여야 하며, 예외적으로 심사제외 대상자는 아래와 같다.

심사 제외 대상자

- 기존 활동지원 수급자 또는 수급자였던 자
- '07년 4월 1일 이후 공단에서 장애등급 심사를 받아 현재의 장애등급을 받은 사람
- 활동지원 수급자격의 갱신, 활동지원등급 및 추가급여 변경을 신청하는 사람
- 장애상태와 장애등급의 변화 가능성이 현저히 낮은 외상 상태인 사람(두 팔과 두 다리에 모두 마비가 있어서 뇌병변장애 1급 또는 지체장애 1급을 등록한 경우)

따라서 공단은 지자체장이 활동지원의 조사를 요청한 경우 대상자의 공단 장애심사, 기존활동보조 수급자 및 중증와상장애 확인을 통해 우선적으로 신청 자격의 적격 여부를 확인하여야 하고, 신청자격이 적합한 경우에만 방문조사 및 수급자격심의위원회 심의를 통해 대상자의 수급자격을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사는 활동지원 신규신청 대상자 ○○○ 등 ○명에 대하여 공단장애심사, 기존 활동보조 수급자 및 중증와상장애 등이 확인되지 않아 활동 지원급여의 신청자격이 적정하지 않은데도 방문조사를 실시하고 수급자격 심의를 완료하였다.

그 결과, 수급자격이 없는 ○○○에 대하여 활동지원급여를 지급하였고, △△△ 등 ○명에 대해서는 방문조사 실시 및 수급자격 심의 등 불필요한 업무에 행정력을 낭비하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 장애인활동지원 수급자 ○○○에 대해 관련 규정에 맞게 처리하고,
- ② 신청 자격확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	